

长沙市人民政府办公厅文件

长政办发〔2021〕27号

长沙市人民政府办公厅 关于加强城市更新片区土地要素保障的通知

各区县（市）人民政府，市直机关各单位：

为高效推进城市更新工作，加强城市更新片区土地要素保障，现将有关事项通知如下：

一、本通知适用于本市建成区内经市人民政府批准，纳入城市更新计划和规划的城市更新片区（单元）项目或旧城改造项目。

二、更新片区范围内经授权的市、区两级城市更新实施主体，在符合片区规划条件下利用持有的存量土地集中开发建设保障性租赁住房，可采取划拨方式供地。经营期满一定年限并补缴土地出让金后，其产权可依法上市交易。

三、城市更新片区范围内的边角地、夹心地、插花地等无法单独规划或难以单独开发的零星经营性用地，完善相关手续后，采用协议出让方式供地；国有（全资）公司投资建设的农贸市场、社区综合体、养老设施等公共配套设施用地，符合协议出让相关规定的，采取协议出让方式供地，协议方式供地的土地价款可根据相关法律规定，经评估程序按不低于宗地所在区域最低价标准收取。

四、为保障城市更新项目内公共服务、城市形态、产业发展等功能的统筹规划和落地，城市更新片区（单元）内经营性用地（含已整理的棚改用地）可实行带方案挂牌出让，并按照“谁提出、谁落实、谁监管”的原则，由提出方与摘牌单位签订监管协议。涉及历史保护建筑、近现代保护建筑或文物保护要求的项目，带条件、带方案挂牌供地。

五、坚持片区整体改造与辖区异地平衡相结合。开发价值低、不能实现经济平衡的更新片区，按照“一事一议、公益优先”的原则，可联动属地辖区内其他出让地通过带条件、带方案挂牌进行综合开发，实现辖区内更新项目平衡。

六、更新片区内按照《长沙市征地补偿安置条例实施办法》（长沙市人民政府令第60号）实施的城中村遗留安置用地处置产生的出让收入市级财力部分，返还给宗地所在区人民政府统筹用于解决基础设施建设、安置资金和社保资金缺口。其他集体土地的经营性用地、国有用地处置后的土地出让收入扣除应缴中央、省、市政策性计提后，返还至各区优先用于片区更新。

七、更新片区范围内用地规划及相关指标可在修建性详细规

划或总图整体一次性审批、配套设施同步实施的前提下综合平衡。具体由各区县（市）人民政府牵头，组织各项目实施主体负责编制，按程序审批后实施。更新片区内的其他项目用地原则上不再进行单独地块规划调整。

在确保规划范围内经营性用地开发建设总量不突破的前提下，允许容积率指标在辖区内相同用地性质的未出让地块间进行平衡转移，并优先向轨道交通站点核心区及城市功能核心区转移。通过城市更新改造落实了原控规难以或无法实施的公共服务设施、公共绿地以及提升了产业发展功能，较大增加了区域社会公共效益和经济发展效益的，在辖区公共服务设施承载能力范围内给予容积率指标补偿。

八、城市更新项目内原按照《长沙市征地补偿安置条例实施办法》（长沙市人民政府令第60号）精神实施尚未开发建设的城中村遗留安置用地，在保障集体经济组织的权益下，依据本通知与城市更新实施主体合作开发或进行收储等。其他市场主体与政府已签订用地合作协议，但未供地的，依法依规解除原有合作协议。

九、更新片区内工业出让地及非经营性用地，根据规划要求，其用途需要调整为商住等经营性用地的，应整体纳入片区更新项目，由城市更新实施主体统筹推进。

十、城市更新片区内经营性用地出让起始价原则上不低于市场评估价，并综合考虑区域内房屋搬迁补偿、公共配套、基础设施、片区土地整理总成本与财政计提等费用制定。新建安置住房

统一实施网签。新开发的普通商品住房按照成本法测算房价并合理确定销售价格。

十一、更新片区内既有国有可经营性资产资源应采取竞争或协商的方式委托授权实施主体进行运维；通过更新改造新产生的公共租赁住房、公共停车场、路内泊车位、广告位、智慧路灯、充电桩等经营性公共资源，按照“谁投入，谁受益”的原则，由政府直接授权委托实施主体运营，所产生的经营收入用作项目资金平衡。法律、法规对运营维护主体的选择另有规定的，从其规定。

十二、鼓励担当作为，对参与城市更新工作的单位和个人，因探索创新、经验不足而造成的失误，在决策程序合法、不以牟取不正当利益或者恶意损害国家利益、社会公共利益为目的的前提下，主动止损的，不做负面评价，免于追究责任。对在城市更新工作中表现优异、成绩突出或有重大贡献的单位和个人，予以表扬和奖励。

十三、本通知自公布之日起施行，有效期5年。



（此件主动公开）

抄送：市委有关部门，长沙警备区。

市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市中级人民法院，
市人民检察院。
各民主党派市委。

长沙市人民政府办公厅

2021年5月13日印发